Suchen ...

Mietrecht.com

Nebenkosten: Die zweite Miete im Mietrecht

Autor: Murat Kilinc

Aktualisiert am: 09/08/2026

Lesezeit: 6 Min.

Fasse diesen Artikel zusammen mit: ChatGPT Perplexity Claude

Zu den Kommentaren

- Anzeige -

Kurz & Knapp

Das Wichtigste zu den Nebenkosten

Was wird als Nebenkosten bezeichnet?
Als Nebenkosten werden Betriebskosten in der Regel umgangssprachlich bezeichnet. Das sind Kosten, die neben der Miete anfallen.

Wie kann die Zahlung von Nebenkosten vereinbart sein?
Nebenkosten können pauschal oder als Vorauszahlungen geleistet werden. Wichtig ist, dass dies im Mietvertrag vereinbart ist.

Welche Nebenkosten sind zu zahlen?
Nicht alle Nebenkosten bzw. Betriebskosten können vom Vermieter auf den Mieter umgelegt werden. Die Betriebskostenverordnung setzt hier klare Vorgaben.

Wichtige rechtliche Grundlagen und Urteile im Überblick

- § 1 der Betriebskostenverordnung (BetrKV)
- § 556 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Wichtige Themen rund um die Nebenkosten

→ Betriebskosten

→ Betriebskostenabrechnung

→ CO^2-Steuer umlegen

→ Grundsteuer umlegen

→ Heizkostenabrechnung

→ Nebenkostenabrechnung Strom

→ Nebenkostennachzahlung Frist

→ Nebenkostenpauschale

→ Nebenkostenvorauszahlung

→ Wärmepumpe umlegen

- Anzeige -

Was gehört zu den Nebenkosten?

Umgangssprachlich hat sich der Begriff „Nebenkosten“ durchgesetzt, **wenn es um die** Betriebskosten geht, die zu einer Mietzahlung hinzukommen. Oft kommt es **zu Unstimmigkeiten zwischen Mietern und Vermietern** in Bezug auf die Nebenkostenabrechnung. Daher kann es nur **von Vorteil sein**, wenn beide Mietvertragsparteien wissen, was rechtlich möglich ist und **was das Mietrecht bezüglich der Nebenkosten** bestimmt.



Zur Miete kommen die Nebenkosten in der Regel hinzu.

Doch **was zählt zu den Nebenkosten** und gibt es einen Unterschied **zu den Betriebskosten**? Welche Nebenkosten dürfen auf **die Mieter umgelegt werden** und welche sind **vom Vermieter zu tragen**? Der folgende Ratgeber geht näher auf diese Fragen ein und betrachtet, aus **welchen Punkten sich die Mietnebenkosten** zusammensetzen und wie Mieter ihre Nebenkosten berechnen können.

- Anzeige -

Was sind Nebenkosten eigentlich genau?

Im Allgemeinen handelt es sich bei den Nebenkosten um all jene Kosten, die **neben einem Hauptaufwand** anfallen. Im Mietrecht sind das Posten, **die neben der eigentlichen** Mietzahlung zu begleichen sind. Zu diesen Kosten können beispielsweise **Wasser, Heizung, Müllabfuhr oder der Hausmeister** gehören.



Nebenkosten: Im Haus zahlt jeder Miete sowie weitere anfallende Kosten.

Rechtlich gesehen, handelt es sich bei den Nebenkosten für ein Haus oder eine Wohnung, die als reiner Wohnraum genutzt werden, **um Betriebskosten**. Diese sind seit dem 01.01.2004 **durch die Betriebskostenverordnung (BetrKV)** geregelt. Eine Nebenkostenverordnung in dem Sinne gibt es nicht.

Nur **bei gewerblich genutzten Objekten** wird in der Regel **rechtlich von Nebenkosten** gesprochen. Da sich der Begriff jedoch in allen **Bereichen des Mietrechts durchgesetzt** hat, werden in der Regel **umgangssprachlich auch die Betriebskosten** als Nebenkosten bei der Miete bezeichnet.

Neben der BetrKV ist auch das **Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)** eine wichtige gesetzliche Grundlage für den Umgang mit bzw. die Vereinbarung über Nebenkosten. **Insbesondere § 556 BGB** ist hier von Bedeutung, da dieser **definiert, was die Kosten genau sind** und wie Betriebskosten bzw. Nebenkosten **zwischen Mietvertragsparteien vereinbart** werden können:

> *Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten trägt. Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder das Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen[...]*

Ob Mieter Nebenkosten zahlen müssen und in welcher Form, muss **im Mietvertrag schriftlich geregelt** sein. Ist dies nicht der Fall, sind die **Hausnebenkosten auch nicht auf den Mieter** umzulegen. Es besteht zum einen die Möglichkeit**, umlagefähige Nebenkosten als Vorauszahlung** jeden Monat zu leisten. Zum anderen kann **eine Pauschale vereinbart** werden.

Bei einer Nebenkostenvorauszahlung kann, wenn die tatsächlichen Kosten geringer ausfallen, nach der Abrechnung **eine Rückzahlung erfolgen**. Liegen die Kosten jedoch höher, müssen Mieter **mit einer Nebenkostennachzahlung rechnen**. Eine Nebenkostenerhöhung kann bei einer Vorauszahlung **der Anpassung dienen**, was im Rahmen der Abrechnung zu einer geringeren Nachzahlung oder auch einer Rückzahlung führen kann.

Welche Nebenkosten trägt der Mieter? Das legt die BetrKV fest.

Beides ist **bei einer Nebenkostenpauschale nicht möglich**, da ein fester Betrag unabhängig von den tatsächlichen Kosten vereinbart wurde und weder Vermieter noch Mieter **Nach- oder Rückzahlungen verlangen können**.

> **Darüber hinaus muss im** Mietvertrag auch geregelt sein, **welche Kosten auf den Mieter umgelegt** werden.

- Anzeige -

Was ist in den Nebenkosten enthalten?

Sind Nebenkosten für eine Wohnung oder ein Haus **vereinbart**, stellt sich dann die Frage welche Kosten hier dazu zählen und welche nur der Vermieter zu tragen hat. Ob es sich um **umlegbare Nebenkosten handelt** oder nicht, sorgt oftmals für Unstimmigkeiten.

> Die **Betriebskostenverordnung (BetrKV)** legt jedoch genau fest, welche Punkte bei einem Haus oder einer Wohnung als Nebenkosten gelten. In § 1 BetrKV wird definiert was nicht als Betriebskosten geltend gemacht werden kann. Der § 2 BetrKV bestimmt, **welche Posten umgelegt werden können**.

Die Regelungen gelten für Nebenkosten **bei einer Eigentumswohnung ebenso wie einer Mietwohnung oder einem Haus**. Durchschnittliche Nebenkosten können sich regional je nach anfallenden Kosten für das Haus stark unterscheiden. **Ein Betriebskostenspiegel kann Mietern und auch Vermietern** einen Überblick verschaffen, welche Kosten angemessen bzw. zu erwarten sind.

Nebenkosten für eine Mietwohnung oder ein vermietetes Haus

Wenn es **um das Thema Nebenkosten geht**, stehen Wasser und Heizung bei den meisten im Mittelpunkt. Doch es kommen **weitaus mehr Kosten auf Mieter zu**, die bei der Suche nach einer Wohnung oder bei der Frage der **finanziellen Möglichkeiten eine Rolle** spielen.

Die **Wasser- und Heizungskosten**, die durch den Verbrauch der Mieter anfallen, sind tatsächlich als Nebenkosten zu sehen.

Zu den umlegebaren Nebenkosten zählt auch die Gartenpflege.

Diese werden üblicherweise **verbrauchsabhängig berechnet** und in der Regel als warme Betriebskosten durch eine **Abrechnung des Versorgers der Nebenkostenabrechnung beigefügt**.

Nur bedingt zu den Nebenkosten zählt der Strom. Dieser kann nur dann umgelegt werden, wenn es sich um Kosten **für gemeinschaftlich genutzte Anlagen** oder Flächen im Objekt handelt. Strom, der in einem Leerstand anfällt, z. B. durch Bauarbeiten oder Besichtigungen, **darf nicht umgelegt werden**. Der vom Mieter selbst verbrauchte Strom wird in der Regel **vom Versorger direkt abgerechnet** und findet sich nicht in der Betriebskostenabrechnung wieder.

Doch **welche weiteren Nebenkosten** sind auf den Mieter umlegbar? Zu den **Wohnnebenkosten zählen folgende Posten**:

- Grundsteuer, die von den Kommunen erhoben wird
- Versicherungen wie Gebäudeversicherungen, Haftpflichtversicherung
- Wasserkosten, Grundgebühren, Miete/Kaufpreis der Wasseruhren, Wassergeld und wenn vorhanden, Kosten für eine Wasseraufbereitungsanlage
- Entwässerungskosten, Gebühren für die Nutzung der öffentlichen Entwässerungsanlage, Regenwasser, Abfuhr sowie Reinigung von Klär- oder Sickergruben
- Heizkosten, Betrieb der Heizanlage, Abgasanlage (auch Schornsteinfeger), Kosten für den verwendeten Brennstoff nach Verbrauch, Reinigung und Wartung (z.B. bei Etagenheizungen), Kosten der zentralen Warmwasserversorgung
- Kosten für einen Aufzug, Betriebsstrom, Überwachung, Wartung, Prüfung der Betriebssicherheit
- Straßenreinigung, Müllabfuhr, Winterdienst
- Hausreinigung, Ungezieferbeseitigung, Hausmeisterdienst, Gartenpflege
- Strom für Hausflurbeleuchtung, Außenbeleuchtung
- Gemeinschaftsantenne (Strom, Wartung), Kosten für eine gemeinschaftlichen Kabelanschluss (wenn dieser genutzt wird)
- Kosten für Gemeinschaftsräume wie Waschküche oder Trockner (Strom, Wartung, Reinigung)

- Sonstige Kosten, wenn weitere Gemeinschaftsräume, z. B. Sauna oder Schwimmbad vorhanden sind, diese Kosten müssen detailliert aufgeführt sein

Verwaltungskosten sowie Steuern, die der Eigentümer zu zahlen hat, können nicht pauschal bei der Abrechnung als Posten **aufgeführt werden**.

- Anzeige -

Nebenkosten pro qm: Was ist bei der Berechnung wichtig?

Die **Höhe der Nebenkosten** ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einem ist der Verbrauch bei Wasser, Heizmaterial und Strom von Bedeutung, zum anderen **beeinflussen auch Personal-, Wartungs-, Reinigungs- und Versicherungskosten** die Summe.

Darüber hinaus werden **die Nebenkosten nach einem bestimmten Verteilerschlüssel**, der entweder die **Größe der Wohnung oder die Anzahl der Mieter** in der Wohnung berücksichtigt, umgelegt.

Ist im Mietvertrag bezüglich der Nebenkosten kein Verteilerschlüssel festgelegt, gilt die Wohnfläche. Sind Wasseruhren vorhanden, können diese Kosten jedoch **zusätzlich auch verbrauchsabhängig abgerechnet** werden. Mieter **können den Verteilerschlüssel erfragen** und so ihre Abrechnung überprüfen oder sich vor einer Anmietung **einen Überblick verschaffen**, ob die angegebenen Nebenkosten zutreffend sind.

Ein Verteilerschlüssel ist bei Nebenkosten für die Berechnung wichtig.

Um die Nebenkosten **bei einer Vorauszahlung einfordern** zu können, müssen sich Vermieter an **bestimmte Fristen halten**, in denen die Abrechnung erfolgen muss. Bei einer Pauschale ist eine **Abrechnung nicht notwendig**.

> Die Abrechnung muss **innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abrechnungszeitraum** vorliegen. Dies gilt sowohl für Wohnraum also auch für Gewerbe. Nach dieser Frist können nur in wenigen Ausnahmen bei Wohnräumen noch Forderungen geltend gemacht werden. **Andernfalls setzt die Verjährung für die Nebenkosten** ein. Im Gewerbemietrecht verjährt der Anspruch **erst nach drei Jahren**.